

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4241/2545

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อุดมชัยวิทย์

นาย ถาวร พลจันทร์

นาย วสันต์ จามรสूरिया

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 516

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522
มาตรา ข้อ 85

ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี ข้อ 85 กำหนดให้ผู้ซื้อทรัพย์สินต้องชำระเงินทันที เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งมีราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป เจ้าพนักงานอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อทรัพย์สินวางเงินมัดจำไม่เกินร้อยละ 25 ของราคาซื้อและทำสัญญาใช้เงินที่ค้างชำระภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน ก็ได้ นั้น ปรากฏว่าผู้ร้องได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวทุกประการโดยชำระราคาค่าเช่าซื้อทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้ผู้ร้องได้เนื่องจากจำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด แม้ผู้ร้องจะได้รับเงินค่าซื้อทรัพย์สินคืนไปจำนวน 2,090,000 บาท เงินส่วนที่เหลือก็เป็นเงินที่ผู้ร้องวางไว้เป็นการชำระหนี้ส่วนหนึ่งของราคาทั้งหมด มิใช่เงินมัดจำที่วางไว้ในการซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดแต่อย่างใด เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้ยกคำขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของจำเลยแล้ว ผู้ร้องมีหน้าที่นำเงินค่าซื้อทรัพย์สินที่รับคืนไปจำนวน 2,090,000 บาทไปชำระแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ซื้อ หากผู้ร้องไม่นำเงินดังกล่าวมาชำระแก่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ร้องจึงตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้อง
รับผิดชอบชำระราคาส่วนที่ขาดอยู่ หากการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าราคาที่คุณ
ร้องประมูลได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516 เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ จึงมีสิทธิยึดเงินจำนวน 110,000 บาท ไว้เป็นประกันราคาทรัพย์ที่จะ
ขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ ผู้ร้องไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและขอเงินจำนวน 110,000
บาทคืนได้

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2531 โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2533 และพิพากษาให้จำเลย
เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 ต่อมาวันที่ 3 ธันวาคม 2535
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 89980 แขวงสามเสนใน
(สามเสนในฝั่งเหนือ)เขตพญาไท (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่ง
เป็นทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาด วันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ผู้ร้องเป็นผู้
ประมูลซื้อได้ในราคา 2,200,000 บาท และได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินในวันเดียวกันกับ
ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ปฏิบัติการแทนครบถ้วนแล้ว ต่อมาวันที่ 20 กรกฎาคม
2536 จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทวันที่ 19 ตุลาคม
2536 ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้คืนเงินค่าซื้อที่ดินพิพาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หัก
ไว้เป็นเงินค่ามัดจำอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 110,000 บาท และคืนให้ผู้ร้องเป็นเงิน
2,090,000 บาท ต่อมาวันที่ 17 เมษายน 2540 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ
จำเลย และวันที่ 3 กันยายน 2541 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน เจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้ผู้ร่อนนำเงินค่าซื้อที่ดินจำนวน 2,090,000 บาท มาชำระภายใน 15 วัน และรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท มิฉะนั้นจะริบเงินมัดจำและนำที่ดินพิพาท ออกขายทอดตลาดใหม่ ซึ่งผู้ร่อนจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายหากขายทอดตลาดได้ ราคาต่ำกว่าเดิม

ผู้ร่อนยื่นคำร้องว่า คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ที่ถูก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้มีการเลิกสัญญาซื้อขายและคืนเงินมัดจำจำนวน 110,000 บาท ให้ผู้ร่อน

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องของผู้ร่อนแล้วมีคำสั่งงดไต่สวน และให้ยกคำร้อง

ผู้ร่อนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร่อนฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า ผู้ร่อนเป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 89980 จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ร่อนได้ชำระราคาที่ดินจำนวน 2,200,000 บาท ครบถ้วนแล้ว แต่จำเลยร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินที่ผู้ร่อนเป็นผู้ประมูลซื้อได้และขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณา โดยขอให้ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไว้ก่อน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ให้ตามขอ ผู้ร่อนจึงขอคืนราคาที่ดินที่ชำระไว้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คืนเงินจำนวน 2,090,000 บาท ให้ผู้ร่อนโดยเหลือไว้เป็นเงินค่ามัดจำจำนวน 110,000 บาท หลังจากศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของจำเลย คดีถึงที่สุด เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องนำเงินค่าซื้อที่ดิน
พิพาทจำนวน 2,090,000 บาทมาชำระแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และรับโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทภายใน 15 วัน หากไม่ชำระภายในกำหนดจะริบเงินมัดจำและ
นำที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาดใหม่ หากได้เงินสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดเดิม
ผู้ร้องจะต้องรับผิดชอบในส่วนราคาที่เขาตก คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้
ร้องจะขอให้เพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวและให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์คืนเงินมัดจำให้แก่ผู้ร้องได้หรือไม่ เห็นว่า ตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ข้อ 85 ที่กำหนด
ให้ผู้ซื้อทรัพย์ต้องชำระเงินทันที เว้นแต่ทรัพย์ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป เจ้า
พนักงานอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อทรัพย์วางเงินมัดจำไม่เกินร้อยละ 25 ของราคาซื้อและ
ทำสัญญาใช้เงินที่ค้างชำระภายในเวลาไม่เกิน 15 วันก็ได้ นั้น ซึ่งปรากฏว่าผู้ร้องได้
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวทุกประการ โดยได้ชำระราคาซื้อ
ทรัพย์ครบถ้วนแล้ว แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่
ขายทอดตลาดให้ผู้ร้องได้เนื่องจากจำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด
แม้ผู้ร้องจะได้รับเงินค่าซื้อทรัพย์คืนไปจำนวน 2,090,000 บาท ก็ตาม เงินส่วนที่
เหลือก็เป็นเงินที่ผู้ร้องวางไว้เป็นการชำระหนี้ส่วนหนึ่งของราคาทั้งหมด มิใช่เงิน
มัดจำที่วางไว้ในการซื้อขายจากการขายทอดตลาดแต่อย่างใด เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค
1 พิพากษาให้ยกคำขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของจำเลยแล้ว ผู้ร้องมีหน้าที่นำ
เงินค่าซื้อทรัพย์ที่รับคืนไปจำนวน 2,090,000 บาทไปชำระแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์และรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ซื้อ หากผู้ร้องไม่นำเงินส่วนที่รับคืนไปมา
ชำระแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ร้องจึงตกเป็นฝ่ายผิด
สัญญา ต้องรับผิดชอบชำระราคาส่วนที่เขาตกอยู่หากการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำ
กว่าราคา que ผู้ร้องประมูลได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 516 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีสิทธิยึดเงินจำนวน 110,000 บาทไว้เป็น

ประกันราคาทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ คำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ชอบแล้ว ผู้ร้องไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและขอเงินจำนวน 110,000 บาทคืน ที่ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง และศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วยในผล ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พืพำกษำยััน

(สุพรรณ บัญญัติบาล-ประมาณ ตียะไพบูรณ์สิน-กุลพัชร อธิธิธรรมวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

มูลคดีนี้เกิดขึ้นและเสนอต่อศาลชั้นต้นก่อนมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 ซึ่งแต่เดิมก่อนแก้ไข วิเคราะห์ศัพท์คำว่า "เจ้าพนักงานบังคับคดี" หมายความว่า เจ้าพนักงานศาล แต่ปัจจุบันนี้ "เจ้าพนักงานบังคับคดี" มิใช่เจ้าพนักงานศาลตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2543 มาตรา 3 วิเคราะห์ศัพท์คำว่าเจ้าพนักงานบังคับคดี หมายความว่า เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อยู่ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ฯลฯ ดังนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงดำเนินคดีในฐานะเป็นคู่ความในคดีได้ ทั้งไม่อาจอ้างได้ว่าการกระทำทั้งหลายเกี่ยวกับการบังคับคดีเป็นการ

กระทำในฐานะเจ้าพนักงานศาลอีกต่อไป การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา รวมทั้งการทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดกับผู้ซื้อ
ทรัพย์สิน เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเป็นคู่สัญญาและต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย
การที่จะมีการผิดสัญญาซื้อขายหรือไม่อย่างไร น่าจะต้องเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยซื้อขายจะอ้างระเบียบว่าด้วยการบังคับคดีของ
กระทรวงยุติธรรมมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้ เว้นแต่คู่สัญญาอีกฝ่ายรับรู้
และยินยอมด้วย ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเลขนี้ เป็นกรณีที่
จำเลยร้องคัดค้านการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ร้องขอคืนเงินค่าที่
ดินที่ชำระไว้แล้ว ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีคืนให้บางส่วน ต่อมาเมื่อศาลได้มีคำสั่ง
ถึงที่สุดให้ยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดแล้วเจ้าพนักงาน
บังคับคดีแจ้งให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินมารับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทและชำระเงิน
ที่ค้าง ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้มีการเลิกสัญญา
ซื้อขาย และขอเงินมัดจำที่ยังอยู่ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีคืน เห็นได้ว่า ผู้ร้องเพิ่งมา
ขอเลิกสัญญาซื้อขายหลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกคำร้องคัดค้านการขาย
ทอดตลาดของจำเลยแสดงว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย
ต่อไปได้แล้ว แม้ในขณะที่ซื้อขายเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พิพาทให้แก่ผู้ร้องเพราะจำเลยร้องคัดค้านก็ตาม ผู้ซื้อทรัพย์สินก็ไม่ตั้งใจใช้สิทธิเลิก
สัญญาด้วยเหตุการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย หรือด้วยเหตุผู้ขายไม่สามารถชำระหนี้
ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควรตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 388 เพราะไม่ปรากฏข้อเท็จ
จริงว่าผู้ซื้อทรัพย์สินได้บอกกล่าวให้ผู้ขายชำระหนี้ กล่าวคือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันจะเป็นเหตุให้ผู้ซื้อทรัพย์สินมีสิทธิเลิกสัญญาเสียได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 ผลจึงเป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ฎีกาฉบับนี้ที่ว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิขอเลิกสัญญาและขอรับเงินมัดจำคืน ทั้งยังต้องรับผิดชอบ

ในกรณีที่หากการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าราคาและผู้ร้องประมูลได้อีกด้วย มีข้อพิจารณาว่า หากคดีที่จำเลยร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดยังไม่ถึงที่สุดโดย คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลเป็นระยะเวลาว่างเลยมานานหลายปีแล้ว เจ้า พนักงานบังคับคดีก็ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินได้ และเป็นกรณีที่ที่ดินที่ขายทอดตลาดมีเนื้อที่มากและมูลค่าสูง ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่าผู้ซื้อทรัพย์สิน ประสงค์จะนำที่ดินดังกล่าวไปพัฒนาเพื่อการลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งย่อมเป็นที่ แน่นอนว่าผู้ลงทุนต้องขอสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงิน อันเป็นปกติของการ ประกอบธุรกิจดังนั้น การดำเนินการพัฒนาที่ดินดังกล่าว ย่อมต้องการความรวดเร็ว ในผลสำเร็จภายในระยะเวลาพอสมควรที่พึงคาดหมายได้ แต่เมื่อคดีร้องคัดค้านการ ขายทอดตลาดใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลานาน บางคดีใช้เวลานานกว่า 4 หรือ 5 ปี คดี ยังไม่ถึงที่สุดย่อมทำให้โครงการพัฒนาที่ดินของผู้ซื้อไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินย่อมงดการสนับสนุนด้านสินเชื่อการลงทุน เป็นเหตุให้ โครงการล้มไปโดยปริยายพฤติการณ์ดังกล่าวน่าจะนำมาประกอบการพิจารณาใน กรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์สินบอกเลิกสัญญาก่อนคดีร้องคัดค้านการขายทอดตลาดถึงที่สุด ทั้งนี้ ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าทราบใดที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาทราบนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดี ก็ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ซื้อก็ชอบที่จะใช้สิทธิเลิกสัญญาเสีย ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 388 น่าจะเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพราะเหตุที่ทำให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อเกิด จากการร้องคัดค้านและขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของจำเลย ซึ่งหากศาลมีคำ พิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนการขายทอดตลาดการซื้อขายรายนี้ก็กลายเป็นพันธียัย ผู้ขายจึงหลุดพ้นจากการชำระหนี้ ไม่ต้องโอนที่ดินให้แก่ผู้ซื้อตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3939/2533) ดังนั้น ทราบใดที่ ศาลยังมิได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดดังกล่าวแล้ว และเวลาว่างเลยมานานเกินสมควรที่ พึงคาดหมายน่าจะต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์และสภาพแห่งการซื้อขายเฉพาะราย

หากความสำเร็จต้องเป็นผลจากการชำระหนี้ภายในระยะเวลาพอสมควร ผู้ซื้อก็ชอบที่จะบอกเลิกสัญญาซื้อขายนั้นเสียได้หมายเหตุ การขายทอดตลาดในปัจจุบันนี้มีข้อขัดข้องมากเนื่องจากผู้ซื้อจะต้องไปตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่ขายด้วยตนเอง ซึ่งทำได้ยากเนื่องจากประกาศขายของเจ้าพนักงานมิได้ระบุที่ดินข้างเคียงว่าติดกับผู้ใด แม้ตามประกาศจะมีแผนที่ตั้งของทรัพย์สินอยู่ แต่บางกรณีรูปแบบที่กีดกันไปจากความเป็นจริง หรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนจะต้องไปขอตรวจสอบยังสำนักงานที่ดินซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าธรรมเนียมในการขอตรวจค้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง ยิ่งยากในการค้นหา แม้บางกรณีตรวจหาพบแต่มีผู้อยู่อาศัยผู้ซื้อไม่สามารถจะเข้าไปตรวจดูได้ ทำให้ไม่เห็นสภาพที่แท้จริงว่ามีความชำรุดบกพร่องมากน้อยเพียงใด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงเพียงใด เพื่อนำมาประกอบในการสุ่มราคา ทั้งนี้เพราะผู้ซื้อหรือผู้สุ่มราคาจะต้องรับผิดชอบในการรอนสิทธิและความชำรุดบกพร่องด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีในวันประกาศขายก็ไม่แน่นอนว่าจะมีการขายได้หรือไม่ หากการส่งหมายแจ้งการขายไม่ถูกต้องหรือโจทก์แถลงของดการขายก็ต้องงดการขาย แม้ครบเงื่อนไขที่สามารถขายทอดตลาดได้ ก็มีใ้ว่าจะขายได้เสมอไปเนื่องจากโจทก์ จำเลย หรือผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องคัดค้านการขายทอดตลาดได้เป็นเหตุให้ต้องงดการขาย และที่สำคัญที่สุดก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้สุ่มราคาแล้ว โจทก์ จำเลย หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร้องคัดค้านการขายทอดตลาด ดังเช่นข้อเท็จจริงในคดีนี้จะต้องเสียเวลาในการดำเนินคดีที่ศาลอีกเป็นเวลานาน คดีนี้ผู้ร้องประมูลซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 วันที่ 20 กรกฎาคม 2536 จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540 จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2541 จะเห็นได้ว่าใช้เวลาในการต่อสู้คดีเป็นเวลานานถึง 5 ปีเศษ และบางกรณีเมื่อมี

การขายทอดตลาดไปแล้วจำเลยหรือผู้อยู่อาศัยในทรัพย์สินที่ซื้อขายกันนั้นไม่ยอม
ออก ผู้ซื้อก็ต้องฟ้องขับไล่ซึ่งใช้เวลาอีกเช่นกันกว่าจะบังคับคดีได้ก็ทำให้ทรัพย์สิน
ที่ซื้อขายนั้นชำรุดบกพร่อง ดังนั้น หากให้ผู้ซื้อหรือผู้สุ่ราคาผูกพันตนจะต้องรับผิดชอบ
ทรัพย์สินตามที่ประมูลไว้ตลอดเวลานั้น จะเห็นได้ว่าเป็นภาระแก่ผู้ซื้อหรือผู้สุ่ราคา
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ซื้อเป็นผู้ที่ประสงค์จะซื้อบ้านอยู่อาศัยและมี
เงินอยู่เพียงจำนวนเดียว หากโจทก์หรือจำเลยหรือบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยื่นคำร้อง
ว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบและผู้อยู่อาศัยไม่ยอมออกจากสิ่งปลูกสร้างจะต้องเสีย
เวลาดำเนินคดีในช่วงนี้เป็นเวลานานทั้ง ๆ ที่มีใช้ความผิดของผู้ซื้อหรือผู้สุ่ราคาจึงไม่
น่าจะนำบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 516 มาบังคับใช้กับผู้
ซื้อ วัตถุประสงค์ของบทกฎหมายดังกล่าวน่าจะใช้บังคับในกรณีที่เจ้าพนักงาน
สามารถโอนทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อได้ แต่ผู้ซื้อไม่ยอมรับโอนแต่กรณีตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ควรที่จำเลยเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ซึ่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคห้า กำหนดให้ศาลหรือเจ้าหนี้ตาม
คำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคำร้องดังกล่าว
ร้องขอ ศาลมีอำนาจให้ผู้ยื่นคำร้องวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจำนวนและ
ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนด เพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินไหม
ทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลนั้นได้ ถ้าผู้ยื่นคำร้องไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ศาล ให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องนั้นเสีย หากนำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแทนที่จะ
หักเงินผู้ร้องไว้ในอัตราร้อยละ 5 ควรที่จะให้จำเลยวางเงินไว้ในอัตราร้อยละ 5 แทน
เพื่อเป็นการประกันมากกว่า มิฉะนั้นแล้วจะยิ่งทำให้การบังคับคดีโดยการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ขาดความเชื่อถือและความนิยมยิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรม
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้จะต้องหาทางแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวเพื่อให้การบังคับคดี
เป็นไปโดยเรียบร้อยและรวดเร็ว สุวรรณ ตระการพันธุ์,ศิริชัย วัฒนโยธิน